

ORDENANZA N° 013/2021 J.M.

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE LA MÁQUINA DE JUEGO DE ENTRETENIMIENTO POPULAR (TRAGAMONEDAS), EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MODALIDAD DE JUEGO, LOCALES DONDE PODRÁN ESTAR UBICADAS Y LAS LIMITACIONES DE ACCESO DE LAS MÁQUINAS DE ENTRETENIMIENTO POPULAR EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 26 de marzo de 2021.-

VISTO: El Mensaje N° 30/LM., de fecha 17 de febrero 2021, por el cual se eleva el proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE LA MÁQUINA DE JUEGO DE ENTRETENIMIENTO POPULAR (TRAGAMONEDAS), EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MODALIDAD DE JUEGO, LOCALES DONDE PODRÁN ESTAR UBICADAS Y LAS LIMITACIONES DE ACCESO DE LAS MÁQUINAS DE ENTRETENIMIENTO POPULAR EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE", elaborado por la Dirección de Recaudaciones, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal; y;

CONSIDERANDO: *Que*, la ley 3966/10 "Orgánica Municipal" artículo 36 inc. a) establece que la Junta Municipal es el Organismo encargado de sancionar Ordenanzas. La Ordenanza es la normativa jurídica de aplicación general dentro del municipio.-

Que, la Constitución Nacional en su Art. 166 establece que las Municipalidades son los órganos de Gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. En concordancia, el Art. 168 establece las atribuciones de las Municipalidades en su jurisdicción territorial.-

Que, la ley 1016/96 "QUE ESTABLECE EL REGIMEN JURIDICO PARA LA EXPLOTACION DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR" en su artículo 3° JUEGOS AUTORIZADOS, numeral 7) establece: Juegos electrónicos de azar: son aparatos manuales o automáticos, eléctricos o electrónicos, que habilitan el juego con fichas o monedas adquiridas por un precio, que posibilita la obtención de un resultado, remunerado o no y al que se arriba en función del azar o de la habilidad del jugador.-

Que, esta ley para la explotación de juegos de suerte o de azar en su artículo 28 establece: Los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social, preferentemente en inversiones de capital y equipamiento.-

Que, lo recaudado en virtud a la presente ordenanza deberá ajustarse a la previsión del artículo 30° de la ley 1016/96, considerándose la distribución en virtud a lo que establece el inc. d) que establece: Juegos de azar de nivel municipal. El ingreso del canon producido por los juegos de nivel municipal será distribuido conforme al porcentaje establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 426/94 de la siguiente manera:

- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los juegos. Para el cálculo respectivo se sumarán los ingresos totales que corresponden a los juegos de los que se retiene el 30% (treinta por ciento) para ese municipio.

- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos.

- 30% (treinta por ciento) a la DIBEN y 10% (diez por ciento) al Tesoro Nacional.

Que, para el respectivo cálculo se toma en cuenta el total recaudado dividido por el porcentaje asignado.

Que, teniendo en consideración estas previsiones legales y entrando en un análisis del proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo Municipal, el cual tiene por objeto regular el uso, la explotación comercial de las máquinas de entretenimiento popular (traga monedas), sus limitaciones de explotación y sanciones, así mismo, establecer canon por la explotación de las máquinas, requisitos, fiscalización de la explotación, regulando todo dentro de un régimen jurídico en el Distrito de Ciudad del Este.-

Que, estas máquinas de juego se encuentran distribuidos en todos los lugares de la Ciudad, donde se puede constatar jugando en las mismas a diferentes personas, entre ellos menores de 18 años, a pesar de que los mismos están prohibidos por la misma ley. Esta situación genera la necesidad de reglamentar la explotación del uso de estas máquinas de juego, con más razón considerando que la mayoría son explotadas desde la clandestinidad.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 013/2021 J.M.

Sancionando la ordenanza que regula la explotación de las máquinas de juego, se estará recaudando ingresos considerables a las Arcas Municipales, cuya distribución tendrá un efecto positivo a favor de los ciudadanos de Ciudad del Este, en virtud a lo que la ley 1016/96.-

Bajo estos delineamientos es del criterio de las comisiones asesoras, aprobar con modificaciones, el proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo Municipal "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE LA MÁQUINA DE JUEGO DE ENTRETENIMIENTO POPULAR (TRAGAMONEDAS), EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MODALIDAD DE JUEGO, LOCALES DONDE PODRÁN ESTAR UBICADAS Y LAS LIMITACIONES DE ACCESO DE LAS MÁQUINAS DE ENTRETENIMIENTO POPULAR EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE".-

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, en Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo del año 2021, Según Acta N° 346; **por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO ORDENA

Artículo 1°.- Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular en el Distrito de Ciudad del Este, la explotación comercial, el uso, el canon, la modalidad de juego, los locales donde podrán estar ubicadas y las limitaciones de acceso, de las máquinas de juego de entretenimiento popular (traga moneda).-

Artículo 2°.- Definición.

A los efectos de la presente Ordenanza, son Máquinas de Juego de Entretenimiento Popular (Tragamonedas), aquellos dispositivos electromecánicos o electrónicos, que a cambio de un precio conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente de acuerdo con el programa de juego, se puede acceder a un premio en dinero, sobre el cual, a más de la destreza del jugador, interviene algún componente de suerte, teniendo un fin puro de entretenimiento popular.-

Artículo 3°.- Enumeración.

Los tipos de Máquinas de Premio Programado regulados por esta Ordenanza, en un listado meramente enunciativo, son los siguientes:

1) Máquinas de led: Son aquellas máquinas donde el entretenimiento popular está basado en la suerte, donde la destreza se determina en base a una ruleta de diodos emisores de luz o leds, que desplegándose aleatoriamente forman una secuencia de jugadas, en donde el premio depende de un programa interno preestablecido por la máquina.-

2) Máquinas mini - pinball: Son aquellas donde el juego consiste en accionar un disparador manual o automático, que lanza una bola hacia un dispositivo similar al juego conocido como pinball o flipper, donde estas interactúan con rebotes e impactos sobre diversos toques de goma, y el premio se determina por una combinación de agujeros o canales, o completando una serie de números consecutivos.-

3) Máquinas de cascada: Son aquellas que poseen niveles o superficies cargadas de monedas, en las que el jugador ingresa una moneda a través de un dispositivo que le permite direccionarla en todo el ancho del nivel superior generalmente móvil, y donde el premio depende de que la interacción entre las monedas produzca una caída a la superficie inferior y luego a la zona de entrega de premios.-

Artículo 4°.- Excepciones.

Quedan excluidas del presente reglamento y no son su objeto de regulación:

1) Las máquinas mecánicas, electromecánicas o electrónicas privativas de Casinos, Bingos y Salas de juegos, que, a cambio de una determinada apuesta, conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y eventualmente un premio que depende de la suerte, o el azar.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 013/2021 J.M.

2) Las máquinas electromecánicas que conceden al usuario un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, y puedan entregar premios en especie, dependiendo exclusivamente de la destreza o habilidad del jugador.-

3) Las máquinas meramente recreativas, que se limitan a conceder al usuario un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan conceder ningún tipo de premio en metálico, en especie o en forma de puntos canjeables por objetos o dinero.-

Artículo 5°.- Ubicación y restricciones.

Las máquinas de juegos de azar privativas de Casinos, Bingos y Salas de juegos señaladas en el artículo anterior, no podrán estar ubicadas, ni explotadas en espacios o locales distintos a los autorizados en sus licencias y/o habilitaciones.-

Las Máquinas de Juego de Entretenimiento Popular podrán estar ubicadas en locales y dependencias con acceso público, destinado a la actividad comercial de bar, cafetería, pub, mercado o similar. Su explotación se considerará con criterio restringido, siempre y cuando se adecúe a los términos y prohibiciones de la presente Ordenanza.-

No podrán instalarse en los establecimientos temporales en vías públicas o de recreo, ni en terrazas y zonas que sean de ocupación pública al aire abierto.-

Las Máquinas de Premio Programado reguladas por la presente Ordenanza, no podrán instalarse en locales ubicados a una distancia inferior a 100 metros de establecimientos educacionales de enseñanza pre-básica, básica, media y técnica, o iglesias y locales destinados al culto. La distancia se medirá desde sus accesos.-

Artículo 6°.- Autorización.

Toda explotación o uso comercial de Máquinas de Premio Programado, en este Distrito, deberá tener autorización otorgada por la Municipalidad de Ciudad del Este.-

El uso no autorizado por la Municipalidad de Ciudad del Este, será considerado explotación clandestina, pudiéndose ordenar la inmediata clausura del local donde se encuentren las máquinas en infracción, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa de los responsables.-

Artículo 7°.- Solicitud de explotación.

Toda persona física o jurídica, interesada en obtener la autorización para la explotación de Máquinas de Juego de Entretenimiento Popular, deberá solicitar por Mesa de entrada de la Municipalidad de Ciudad del Este. Para cancelar la autorización se procederá por el mismo medio, y, será suficiente la presentación ante la mesa de entrada del pedido por el titular.-

El plazo para la autorización de explotación por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, se establece en un plazo máximo de 30 días, en caso de no expedirse favorablemente, se tendrá por autorizado de manera ficta. Por lo que se deberá proceder al cobro inmediato del canon con la constancia de mesa de entrada expedida por la Municipalidad de Ciudad del Este.-

Artículo 8°.- Requisitos.

Quien solicite la autorización para la explotación de máquinas de juego de entretenimiento, deberán reunir los siguientes requisitos:

Personería Jurídica

- Estar legalmente constituida en la República del Paraguay, acreditando y presentando la instrumental correspondiente.-
- Constancia de no poseer deuda alguna en la Municipalidad de Ciudad del Este.-
- Presentar Estatuto social y Nomina de Directores.-
- R.U.C.-
- Poseer Patente Municipal de Ciudad del Este.-
- Balance impositivo de la Empresa, debidamente visado por la Dirección de Hacienda.-
- Certificado de Cumplimiento Tributario.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 013/2021 J.M.

Personas Física

- a. Patente municipal de Ciudad del Este.-
- b. Fotocopia de Cedula de identidad civil.-
- c. Constancia de no poseer deuda alguna en la Municipalidad de Ciudad del Este.-

Artículo 9°.- Advertencia de uso:

Todas las máquinas de entretenimiento popular, deberán tener visible la leyenda que expresa:
"PROHIBIDO EL ACCESO Y USO A MENORES DE 18 AÑOS".-

Artículo 10°.- Prohibición.

Queda terminantemente prohibido el uso y acceso a menores de 18 años, a todo tipo de Máquina de Premio Programado. La violación de esta disposición, conllevará a sanciones establecidas en la presente Ordenanza.-

Artículo 11°.- Cantidades de máquinas por local.

La cantidad máxima de máquinas de juegos por cada local, será hasta 02 (dos).-

Artículo 12°.- Canon.

El canon estipulado para esta actividad, se establece en 1 (un) jornal diario por cada máquina, de manera mensual, el que podrá abonarse en pagos trimestrales, semestrales, o anual.-

Artículo 13°.- Fiscalización.

El Control, cumplimiento y Fiscalización de las previsiones de la presente Ordenanza, estará a cargo de la División de Fiscalización dependiente de la Dirección de Recaudación de la Municipalidad de Ciudad del Este, adecuando su intervención a las previsiones de la ley 3966/2010 "ORGANICA MUNICIPAL".-

Artículo 14°.- Sanciones.

Las infracciones a la presente ordenanza serán pasibles de sanciones, considerando los siguientes hechos:

- 1) Uso y acceso a las maquinas a menores de 18 años, tendrá una multa por contravención de 20 (veinte) jornales minimos.-
- 2) Reincidencia del caso previsto en el numeral anterior, la clausura definitiva del local, previo sumario del Juzgado de Faltas Municipales.-
- 3) No poseer la advertencia en cada máquina de la leyenda en forma visible que exprese: "PROHIBIDO EL ACCESO Y USO A MENORES DE 18 AÑOS", tendrá una multa por contravención de diez (10) jornales minimos.-
- 4) Colocar las maquinas en lugares prohibidos por la presente Ordenanza, en este caso las maquinas deberán ser secuestradas, previa acta de intervención y su inmediata remisión a los Depósitos Municipales, bajo inventario y lacrado, remitiendo informe y los antecedentes a la Procuraduría de los Juzgado de Faltas Municipales para la Instrucción sumarial correspondiente, y comunicar al Ministerio Publico para la prosecución penal.-
- 5) Los comercios con patente Municipal, que exploten las máquinas de juego y no contaren con la autorización de la Municipalidad para el efecto, tendrá una multa por contravención de 20 (veinte) jornales minimos y en caso de reincidencia la clausura del comercio, remitiendo informe y los antecedentes a la Procuraduría de los Juzgado de Faltas Municipales para la Instrucción sumarial correspondiente, y comunicar al Ministerio Publico para la prosecución penal.-

Todos los procedimientos deberán ajustarse a la ley 3966/2010 "ORGANICA MUNICIPAL".-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 013/2021 J.M.

Artículo 15°.- Distribución de ingreso del canon.

Lo recaudado en virtud a la presente ordenanza deberá ajustarse a la previsión del artículo 30° de la ley 1016/96, considerándose lo que establece el inc. d) que establece: Juegos de azar de nivel municipal. El ingreso del canon producido por los juegos de nivel municipal será distribuido conforme al porcentaje establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 426/94 de la siguiente manera:

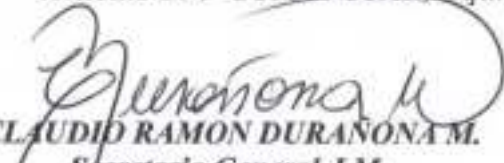
- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los juegos. Para el cálculo respectivo se sumarán los ingresos totales que corresponden a los juegos de los que se retiene el 30% (treinta por ciento) para ese municipio.-

- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos.

- 30% (treinta por ciento) a la DIBEN (de preferencia para destino a Salud) y 10% (diez por ciento) al Tesoro Nacional.-

Para el respectivo cálculo se toma en cuenta el total recaudado dividido por el porcentaje asignado.-

Artículo 16°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMON DURANONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.

